

לומר כן לפי אותה שיטה דפרק בתרא דערו"ס (דף ע"א:) דעיי' דנהרג על שזה פרוטה לא קשיא ליה דדדין הוא שיהרג אע"פ פרוטה דלאו ממון הוא ובמשיכה נמי לא קני אמאי נהרג ואי הוא לגבי עכו"ם דלא מחיל על פחות משום פרוטה ודדין הוא שיהי' לישראל וכל הגולנים דמייחבי על הגזילה אע"פ דלא קנו ליה לא דפרשמי דמטעם דלא ידערי בגזיל מיישראל מדקתני ולא ניתן להשט ולא כפ"ה דפסטר^(א) בגזול מן העכו"ם משום דלא כמבאי דהא דע"פ דהא נטלו לסטין כסותו בהגזול בתרא (ב"ק דף ק"ד.) מש' בישראל אי הו' צעין חייב להחזיר ולא אמרינן קים ליה דזרבה ומשני דהא דמייחב מיתה משום דמנער לישראל כלומר שהוא שמיחב מיתה ומאי לא ניתן להשכון כלומר כיון דלא קיבל גז' זמנין דלא מייאש ומפרש שאינו בתורת השכון כלומר אם אכלו להחזיר אבל אין לישראל אחיו בתורת השכון לענין שיפטר בהשכנתו בהם להעמידה בישראל משום דמנעריה לזקומה בגזול מעכו" מוהרקהייה דהני בטפסא דמלכא מנח בסוף החולץ (ביבמות דף מ' מ

בן נח נהרג על פחית
משרה פרטודה. כן נה
שגול ישראל פחות משה
פרטודה, אע"פ דבני ישראל
לאו ממונה הוא דמחלי
עליה, גבי עובד כוכבים
ממונה הוא וכן נה נעטוה
על הגול כנסהדרין (טו).
ואזכרה שלהן זו היא
ומתמן ואין ריבין המראה
(ע"ז עא: וכתבין יבמות
(מז).